

AB RAZAK BIN AB HADI
LWN
YUHANIS BT MOHD SHARIF

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) pada 23 Ogos 2024 / 18 Safar 1446H]

Permohonan No: 2311-A0010-451-0123

Permohonan Kebenaran Merayu - Seksyen 67(2)(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie Pemohon: Encik Fakhru Azman bin Abu Hasan dari Tetuan Azaine & Fakhru.

Responden : -Tidak diwakili-

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

1. Permohonan ini adalah suatu Permohonan Kebenaran Merayu yang telah difailkan oleh Pemohon pada 24/11/2023 untuk merayu terhadap keputusan rayuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.

2. Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Yang Mulia suatu perintah seperti berikut:
 - 2.1 Pemohon diberikan kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui perintah bertarikh 26/10/2023 di bawah seksyen 64 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
 - 2.2 Notis Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh empat belas (14) hari selepas kebenaran merayu.
3. Pemohon dan Responden telah bernikah pada 17.10.1998 di Batu Pahat Johor dengan No Sijil Nikah Negeri Johor : 057365. Pemohon dan Responden telah dikurniakan empat orang anak hasil dari perkahwinan tersebut.
4. Pada 9/4/2019, Pemohon telah memfailkan satu tuntutan pengesahan lafaz cerai di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Selangor melalui Kes Mal Bil: 10005-054-0254-2019. Permohonan tersebut adalah terhadap beberapa lafaz talaq yang dilafazkan oleh Pemohon sebagaimana berikut:
 - 4.1 LAFAZ TALAQ PERTAMA yang didakwa Pemohon berlaku pada 13/02/2018 jam 10.00 malam waktu Jakarta, Indonesia ketika Pemohon berada di sebuah hotel di Jakarta, Indonesia. Lafaz tersebut adalah: "*Saya ceraikan Yuhanis Binti Mohd Sarif dengan talak 3*". Lafaz tersebut telah DITULIS dan dihantar oleh Pemohon kepada Responden melalui aplikasi Whatsapp ke telefon bimbit Responden.

- 4.2 LAFAZ TALAQ KEDUA yang didakwa Pemohon berlaku pada 17/05/2018 jam 10.00 malam waktu Malaysia ketika Pemohon berada di Kajang, Selangor. Lafaz tersebut adalah "*Aku ceraikan Yuhanis Binti Mohd Sarif dengan talak 3*". Lafaz tersebut telah DITULIS dan dihantar oleh Pemohon kepada Responden melalui aplikasi Whatsapp ke telefon bimbit Responden.
- 4.3 LAFAZ TALAQ KETIGA yang didakwa Pemohon berlaku pada 13/11/2018 jam 6.00 petang waktu Malaysia ketika Pemohon berada di Sungai Ramal, Kajang, Selangor. Lafaz tersebut adalah "*Saya ceraikan awak Yuhanis Binti Mohd Sarif dengan talak tiga*". Lafaz tersebut telah DIUCAP oleh Pemohon kepada Responden melalui peti simpanan suara.
- 4.4 LAFAZ TALAQ KEEMPAT yang didakwa Pemohon berlaku pada 3/10/2018 jam 3.00 petang waktu Malaysia ketika Pemohon berada di Kajang, Selangor. Lafaz tersebut adalah "*Aku ceraikan Yuhanis Binti Mohd Sarif dengan talak tiga*". Lafaz tersebut telah DITULIS dan dihantar oleh Pemohon kepada Responden melalui aplikasi Whatsapp ke telefon bimbit Responden.
- 4.5 LAFAZ TALAQ KELIMA yang didakwa Pemohon berlaku pada 23/11/2018 jam 3.00 petang waktu Malaysia ketika Pemohon berada di Bandar Baru Bangi, Selangor. Lafaz tersebut adalah "*Saya ceraikan awak Yuhanis Binti Mohd Sarif dengan talak*".

tiga". Lafaz tersebut telah DIUCAP oleh Pemohon kepada Responden melalui peti simpanan suara telefon Responden.

5. Pada 29/4/2019, Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah telah memutuskan seperti berikut:-

5.1 *Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;*

5.2 *Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah secara bertulis oleh Plaintiff pada 13 Februari 2018 jam 10.00 malam waktu Jakarta adalah lafaz yang sah dan menjatuhkan talaq;*

5.3 *Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talaq tiga berjumlah tiga talaq secara talaq Bain Kubra terhadap Defendan dengan ber'iddah selama tempoh tiga kali suci;*

5.4 *Mahkamah memutuskan lafaz-lafaz lain adalah lafaz yang lagha dan sia-sia; dan*

5.5 *Mahkamah memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat dan Sijil Nikah Bil Daftar 1706/98(5) No. Siri: 057365 Negeri Johor dibatalkan.*

6. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Rendah Syariah tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes Rayuan No. 10500-054-0027-2022 pada 8/4/2022 dengan mengemukakan dua Alasan Rayuan sebagaimana berikut : -

- 6.1 Hakim Bicara telah *terkhalaf* dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila memutuskan sabitan talaq 3 sedangkan siasatan yang dijalankan dibuat semasa perbicaraan dalam keadaan terburu, tidak cermat dan tidak memenuhi peruntukkan-peruntukkan undang-undang di bawah Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 serta Hukum Syarak yang mana perlu dipatuhi dan/ atau diperhalusi secara ketat sebelum mensabitkan talaq tiga (3).
- 6.2 Hakim Bicara telah *terkhalaf* menurut fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila telah bertindak menawarkan lafaz sumpah kepada Pemohon tanpa pertimbangan kepada ketiadaan dokumen saksi sedangkan ianya bertentangan dengan peruntukkan undang-undang khususnya Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Hukum Syarak.
7. Seterusnya pada 26/10/2020, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) Negeri Selangor telah membuat keputusan menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan keputusan Mahkamah Rendah Syariah.
8. Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan memfailkan permohonan ini agar Pemohon diberi kebenaran untuk merayu berdasarkan alasan-alasan yang dinyatakan dalam perenggan 21 Afidavit Pemohon.

9. Responden dalam Afidavit Jawapan yang difailkan secara umumnya bersetuju dengan permohonan Pemohon dan menyokong tindakan Pemohon memfailkan permohonan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10. Bagi permohonan kebenaran merayu, kami merujuk kepada seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan sebagaimana berikut;

Seksyen 67. Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah.

- (1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap apa-apa keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya.*
- (2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.*
- (3) Mahkamah Rayuan Syariah, ia hendaklah mendengar dan memutuskan persoalan yang dibenarkan dirujuk bagi*

keputusannya dan membuat apa-apa perintah yang boleh dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan yang difikirkannya adil bagi pemberesan rayuan itu.

11. Mahkamah dalam menjelaskan maksud peruntukkan tersebut, merujuk kepada Arahan Amalan No 3 Tahun 2018 dan kes rayuan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor dalam kes **Mohd Azizul bin Abdullah /wn Sofia binti Zainal Abidin**, kes permohonan no. 10000-002-0047-2016 yang diputuskan pada 25hb. Julai 2017 telah menggariskan bahawa terdapat empat kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh Pemohon bagi membolehkan Mahkamah Rayuan Syariah memberi kebenaran merayu iaitu:-

- i. satu soalan undang-undang;
- ii. yang berkepentingan awam;
- iii. yang telah timbul semasa perjalanan rayuan; dan
- iv. penentuan yang diambil oleh Mahkamah Tinggi telah mempengaruhi kesudahan rayuan itu.

12. Seterusnya, kami juga telah merujuk kepada beberapa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan pembuktian keempat-empat perkara di atas sama ada ianya telah timbul dan disentuh semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah antaranya dalam kes **Ahmad@Ahmad Zukni bin Johari /wn Rosnah binti Esahak [2009] JH 28 (2) hlm. 163-180, Samsudin bin Md Husin /wn Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH Jld 34(2) hlm 229-236, Anneliza Binti Zainal /wn. Ketua Pendakwa Syarie [2104] JH Jd. 39, Bhg. 1 ms 46-53, dan kes Khiruddin Bin Abdullah /wn. Rusnah Binti Mohd**

Dom, Kes Mal (Permohonan) No. 14000-002-0054-2016 (belum dilaporkan) pada 2hb. Mac 2017.

13. Berdasarkan panduan dalam kes-kes tersebut, Pemohon adalah bertanggungjawab mengemukakan kepada kami bahawa perosalan undang-undang berkepentingan awam telah timbul semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan persoalan undang-undang tersebut telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
14. Jika Pemohon berjaya menunjukkan kepada kami keempat-empat elemen yang dinyatakan di atas dan ianya telah dibuktikan melalui penzahiran kertas kausa yang digunakan dalam prosiding rayuan sebelum ini maka menjadi tanggungjawab Pemohon seterusnya untuk membina isu undang-undang di mana apabila kami memberikan Kebenaran Merayu maka hanya isu itu sahaja yang boleh dikemukakan untuk keputusan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah kelak. Ianya adalah sebagaimana kehendak Subseksyen 67 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
15. Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan dalam kes **Amirul Azizan Bin Abd Rahim /wn Faizah Fazlina Binti Rosli** [2014] JH JLD 38 (1) hlm. 98-107, telah memberi panduan dalam membina isu undang-undang berkepentingan awam. Pemohon boleh merujuk kepada apa-apa dokumen bahawa isu tersebut berbangkit di dalam prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah serta merujuk kepada mana-mana keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menyentuh isu undang-undang tersebut.

16. Kami mengulangi pendirian Panel Rayuan Syariah dalam kes-kes di atas bahawa peruntukan subseksyen 67(2) Enakmen tersebut adalah sebagai tapisan awal untuk menyaring kes yang hanya mempunyai isu undang-undang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan kata lain, tidak semua kes yang diputuskan oleh Mahkamah Rendah Syariah dan yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai peluang kedua untuk merayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu undang-undang berkepentingan awam yang dibenarkan sahaja.
17. Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak berkaitan maksud frasa "berkepentingan awam" yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan berdasarkan peruntukan di perenggan 96(a) Akta Mahkamah Kchakiman 1964 iaitu dalam kes **Titular Roman Catholic Archbishop Of Kuala Lumpur /wn. Menteri Dalam Negeri & Ors** [2014] 6 CLJ yang menyatakan:

"The issues which have come up for consideration in this application are of public importance within the meaning of s. 96(a) CJ. A decision on these issues where this court reviews the judgment of the Court for Appeal for their correctness on every aspect would surely be momentous and would be to great public advantage. "

Bermaksud:

"Isu-isu yang dikemukakan untuk pertimbangan adalah berkepentingan awam dalam maksud s. 96(a) Akta Mahkamah

Kehakiman 1964. Satu keputusan terhadap isu-isu di mana mahkamah ini menyemak kembali penghakiman Mahkamah Rayuan bagi menentukan kebetulanya dari segala aspek tentunya amat penting dan amat bermanfaat kepada awam."

18. Kami ingin tegaskan di sini bahawa batasan dan tugas Mahkamah Rayuan Syariah adalah berdasarkan peruntukan yang telah dinyatakan di awal tadi iaitu hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya tanpa memutuskan mengenai merit rayuan yang ingin dirayu oleh Pemohon. Justeru itu, kami akan meneliti alasan-alasan permohonan dan hujah pihak-pihak bagi mengenal pasti sama ada permohonan ini memenuhi kehendak undang-undang yang telah kami nyatakan atau sebaliknya.
19. Meneliti afidavit dan hujah Pemohon, kami dapati alasan-alasan yang dibangkitkan oleh Pemohon dalam Permohonan Kebenaran Merayu iaitu:
 - 19.1 Bahawa telah berlaku kekhilafan dari sudut fakta, Hukum Syarak dan Undang-Undang apabila perbicaraan yang berlangsung tidak membicarakan keterangan keadaan sebelum, ketika dan selepas lafaz tersebut dibuat melalui tulisan.
 - 19.2 Bahawa wujud kekhilafan dari sudut Undang-Undang apabila Mahkamah tidak membicarakan kesemua lima-lima lafaz talaq yang didakwa dan hanya bersandarkan kepada satu lafaz talaq yang didakwa berlaku pada 13.02.2018 sedangkan

perbicaraan terhadap kelima-lima lafaz talaq adalah menjadi suatu keperluan bagi memberikan gambaran keseluruhan terhadap hal keadaan pihak-pihak yang bertikai malah wujud kebarangkalian besar bahawa kesemua lafaz-lafaz talaq tersebut tidak wujud sama-sekali.

19.3 Bahawa Pemohon dalam keadaan waras tidak mungkin melafazkan lafaz talak dengan talak tiga berulang-ulang sehingga lima kali dalam tempoh setahun terhadap Responden sedangkan sejak awal perkahwinan pada tahun 1998 tidak pernah melafazkan lafaz talaq walaupun sekali. Mahkamah yang mendengar perbicaraan tidak secara terperinci menyelami kewarasan Pemohon yang membuat suatu lafaz talak tiga yang berulang-ulang.

19.4 Bahawa Hakim Bicara telah *terkhilaf* menurut fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila telah bertindak menawarkan lafaz sumpah kepada Pemohon tanpa pertimbangan kepada ketiadaan dokumen saksi sedangkan ianya bertentangan dengan peruntukkan undang-undang khususnya Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Hukum Syarak.

19.5 Bahawa Hakim Bicara telah *terkhilaf* dari segi fakta, undang-undang dan Hukum Syarak apabila memutuskan sabitan talak tiga sedangkan siasatan yang dijalankan dibuat semasa perbicaraan dalam keadaan terburu, tidak cermat dan tidak memenuhi peruntukan undang-undang.

- 19.6 Bahawa Yang Arif Hakim telah *terkhilaf* dalam mengambil kira sama ada lafaz-lafaz tersebut yang ditulis oleh Pemohon tanpa dilafaz secara lisan kepada Responden jatuh talak atau sebaliknya.
- 19.7 Sama ada lafaz talak yang dikemukakan oleh Pemohon jatuh talak tiga atau talak satu kerana berlakunya keputusan yang berbeza di antara hakim-hakim yang memutuskan kes pengesahan lafaz cerai.
- 19.8 Sama ada Mahkamah boleh menggunakan mazhab lain dalam menentukan kedudukan lafaz talak.
20. Setelah Kami meneliti afidavit dan hujahan Pemohon, Kami dapati bahawa Kami tidak menemui sebarang hujahan Pemohon berkaitan kepentingan awam dan permohonan ini sama sekali tidak menyentuh mengenai aspek *“persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu”* sebagaimana kehendak peruntukkan seksyen 67 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
21. Kami juga telah meneliti Alasan Rayuan Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah sebagaimana yang kami nyatakan dalam perenggan di atas dan juga alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan), dapatan yang sama kami perolehi yang mana alasan Rayuan yang dijadikan sandaran oleh Pemohon semasa rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah juga bukanlah merupakan

persoalan undang-undang. Atas dasar tersebut perkara tersebut tidak diulas oleh Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam penghakiman, maka ianya secara jelas tidak memenuhi elemen ketiga seperti yang disebut di atas iaitu persoalan yang tidak timbul semasa perjalanan rayuan.

22. Di samping itu dalam menimbangkan permohonan ini, Kami juga turut meneliti alasan penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) berkaitan isu-isu yang ditimbulkan oleh Pemohon dalam Alasan Rayuannya di mana kami mendapati alasan-alasan tersebut telah diulas oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi di perenggan 22 hingga 27 alasan penghakimannya sebagaimana berikut :

22. Mahkamah berpuashati bahawa Hakim Bicara tidak dalam keadaan terburu-buru, cermat dan memenuhi peruntukan undang-undang dalam membuat keputusan. Mahkamah juga mendapati Hakim Bicara telah membuat siasatan dengan terperinci tentang keadaan, suasana, keadaan Perayu dan Responden, tindakan Perayu sebelum dan selepas kejadian. Berdasarkan keterangan tersebut, Mahkamah berpuashati bahawa pengakuan Perayu jelas menunjukkan lafaz talak tiga tersebut adalah daripadanya, tiada paksaan dan Perayu dalam keadaan sedar serta waras.

23. Berdasarkan ulasan tersebut, Mahkamah berpuashati bahawa Hakim Bicara adalah tidak terkhilaf dari segi fakta, Hukum Syarak dan undang-undang

dalam mengendalikan dan memutuskan kes tersebut. Sebagai Hakim yang muqallid kepada Mazhab Syafie, keputusan yang dibuat oleh beliau adalah berdasarkan pandangan dan pendapat Mazhab Syafie. Tanpa sebarang alasan dan dalihan kepada penggunaan pandangan atau pendapat dari mazhab yang lain. Keputusan tersebut adalah dilandaskan kepada Mazhab Syafie.

27. Mahkamah berpendapat Hakim Bicara telah menjalankan siasatan yang sempurna mengenai isu tersebut. Berkenaan lafaz talak dan kesannya, ia adalah merupakan ilmu daruri/asas dalam ilmu perkahwinan/munakahat termasuk perceraian yang setiap orang mesti tahu mengenainya. Pengakuan Perayu berkenaan kefahamannya kesan talaq tiga dan tahu kesan lafaz tersebut terhadap perkahwinan Perayu dan Responden sudah memadai bagi Hakim Bicara membuat keputusan.

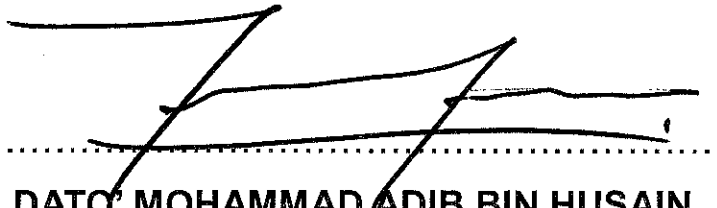
23. Sehubungan dengan itu, berdasarkan dapatan-dapatan di atas, Kami berpuashati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada Kami apakah isu undang-undang yang berkepentingan awam dan juga aspek-aspek dari sudut Hukum Syarak di dalam permohonannya untuk kami mempertimbangkan permohonan ini seterusnya memberikan kebenaran untuk kes ini dipanjangkan ke peringkat Mahkamah Rayuan Syariah mengikut proses dan prosedur yang ditetapkan. Oleh itu permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis dan Afidavit Pemohon serta hujah yang telah dikemukakan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

Permohonan Kebenaran Merayu Pemohon adalah DITOLAK.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi,

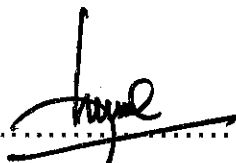
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor